

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AGENTE ADUANAL CESAR AUGUSTO SAVINON RUELAS, (EN LO SUCESIVO "EL AGENTE ADUANAL") Y POR LA OTRA PARTE UNGERSA SA DE CV, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER (EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE"), AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

D E C L A R A C I O N E S

I. DECLARA EL AGENTE ADUANAL:

a) Que mediante acuerdo 800-02-00-00-00-2012-101, dictado por la H. Administracion General de Aduanas dependiente de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, una vez que cumpli con los requisitos previstos en el articulo 159 de la Ley Aduanera me fue otorgada la patente nacional 1623 con adscripcion a la Aduana de Nogales Sonora, cuya publicacion fue realizada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de marzo de 2012.

b) Que la funcion del Agente Aduanal consiste en realizar por cuenta y encargo de terceros, los tramites relacionados con el despacho aduanero de las mercancias a la importacion y/o exportacion, en sus diversos regimenes aduaneros, segun lo mandata la Ley Aduanera y su Reglamento, mercancias que son propiedad de los importadores y/o exportadores.

c) Que, a efecto de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, "EL AGENTE ADUANAL" en terminos del articulo 36 de la Ley Aduanera solicita y obtiene de los importadores y/o exportadores la documentacion soporte de la mercancia a importar o exportar.

d) Que, para los efectos legales del presente contrato, senala como domicilio para recibir cualquier tipo de notificacion, el ubicado en Acceso al ITN no. 22 interior, Colonia Unidad Deportiva, C.P. 84063, Nogales, Sonora; o bien, el correo electronico siguiente: daniel.savinson@asavinson.com .

e) Que cuenta con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria, asi como con la capacidad economica, activos propios y capital humano para dar cabal cumplimiento al objeto del presente contrato, mismo que consiste en la prestacion de servicios, asesoria y realizacion de todo tipo de actos y actividades que se relacionen con servicios de comercio exterior, conexos y relacionados con las actividades propias del agente aduanal en la tramitacion del despacho aduanero de mercancias para su importacion y/o exportacion, de conformidad con los articulos 159 y 162 de la Ley Aduanera.

f) Que no existe conflicto de intereses entre "EL AGENTE ADUANAL", y "EL CLIENTE" derivado de la prestacion de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en virtud de los cuales hubiera proporcionado algun beneficio economico a los socios y empleados de "EL CLIENTE", sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebracion de este Contrato, y que no hay ninguna relacion de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

II.- DECLARA EL CLIENTE:

a) "EL CLIENTE" manifiesta su interes de solicitar los servicios en materia de comercio exterior para importacion y/o exportacion de mercancías de "EL AGENTE ADUANAL".

b) Que es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, segun consta en el testimonio de la escritura publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico, misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio con el folio mercantil numero N-2017053946 de fecha 30 de junio de 2017.

c) Que, para los fines del presente contrato, "EL CLIENTE" se encuentra representado por el C. YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER, quien cuenta con facultades amplias, cumplidas y bastantes las cuales no le han sido limitadas ni revocadas a la firma del presente contrato. Asi mismo manifiesta que le han sido otorgadas las facultades que la Ley exige para otorgar y suscribir este contrato a nombre y representacion de "EL CLIENTE", obligandola en los terminos y condiciones del mismo, segun consta en la Escritura Publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico.

d) Que, para efectos del presente contrato, y a fin de realizar cualquier tipo de notificacion inherente al mismo senala el domicilio ubicado en: Avenida Nuevo Leon numero 56, Colonia Hermosillo Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Mexico; o bien el correo electronico siguiente: ungerboner@icloud.com

e) Que su objeto social se encuentra vinculado con el comercio exterior, segun acta constitutiva que consta en la Escritura Publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico. Por lo que declara contar con los programas, permisos y autorizaciones que legalmente se requieren en las operaciones de comercio exterior, y que son exigibles por las autoridades aduaneras.

f) Que se su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad a lo establecido por el Artículo 59 fraccion IV de la Ley Aduanera.

g) Que la documentacion que acredita lo antes expuesto se entrego en copia simple, cuyo original se puso a la vista de las partes a la firma del presente contrato, y queda a disposicion de "EL AGENTE ADUANAL" como parte integrante del expediente de identificacion del cliente en los terminos que la requiera y para los efectos administrativos y legales que se llegasen a necesitar a consecuencia del presente contrato, documentacion que podra ser proporcionada por "EL AGENTE ADUANAL", en caso de ser requerida por alguna autoridad y que la misma puede ser resguardada por la "EL AGENTE ADUANAL" por cinco anos posteriores de haber concluido las operaciones de comercio exterior solicitadas por "EL CLIENTE".

h) Declara bajo protesta de decir verdad que su representada que no se encuentra listado en los supuestos previstos en los articulos 49 Bis fraccion X, 69 con excepcion de la fraccion IV, 69-B cuarto parrafo y 69-B Bis noveno parrafo delCodigo Fiscal de la Federacion vigente, ni mantiene relacion con contribuyentes incluidos en dichos listados, obligandose a mantener indemne al Agente Aduanal frente a cualquier contingencia que derive del incumplimiento de esta declaracion.

i) Que el "CLIENTE" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los recursos utilizados para cumplir con las obligaciones pactadas en el presente contrato son de procedencia licita, reconociendo que "EL AGENTE ADUANAL", se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Illicita, su Reglamento y las demas Leyes relacionadas con la materia, por lo que debera prevenir, detectar, y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comision del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilicita previsto por elCodigo Penal Federal en su articulo 400 Bis y demas delitos relacionados con estas.

j) Que no existe conflicto de intereses entre "EL AGENTE ADUANAL", y "EL CLIENTE" derivado de la prestacion de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en virtud de los cuales hubiera proporcionado algun beneficio economico a los socios y empleados de "EL CLIENTE", sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebracion de este Contrato, y que no hay ninguna relacion de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

a) Haber definido libremente, por conducto de sus representantes legales debidamente acreditados y por su propio derecho, los terminos y condiciones de este Contrato, con pleno conocimiento de sus implicaciones juridicas.

b) Que en este acto comparecen con la intencion de quedar legalmente obligados bajo los terminos del presente instrumento, y por lo tanto proceden a celebrar el presente Contrato de Mandato de conformidad con las clausulas que a continuacion se enuncian.

DEFINICIONES

a) Servicios profesionales:

Son todos aquellos tramites, gestiones ante la Aduana de despacho de las mercancías a nombre siempre del "EL CLIENTE" y en los cuales "EL AGENTE ADUANAL" participe y que se vinculen con el despacho aduanal de mercancías en donde "EL CLIENTE" sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, según corresponda de conformidad con el objeto del presente contrato.

b) Pedimentos:

Es la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indispensable que se presenta por conducto de un agente o apoderado aduanal ante las aduanas mexicanas, en representación de quienes importen o exporten mercancías de comercio exterior.

c) Despacho de Mercancías:

Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que, de acuerdo con los diferentes trámites y regímenes aduaneros establecidos en los ordenamientos aplicables, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

D) Mercancías:

Las listadas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyas fracciones arancelarias se encuentran identificadas en el Anexo "A" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

E) Información Confidencial

Significa toda información dada a conocer a "EL AGENTE ADUANAL" por "EL CLIENTE" y que se relacione con los negocios pasados, presentes o futuros de "EL CLIENTE" la

Informacion Confidencial sujeta al presente contrato, incluye, pero no se limita a lo siguiente: aquella divulgada por "EL CLIENTE", aquella inferida de articulos consignados por "EL CLIENTE" y aquella que se contenga en documentos producidos por "EL CLIENTE". Toda Informacion proporcionada por "EL CLIENTE" se considerara como Estrictamente Confidencial ya sea que si se indique o no. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Illicita.

En base a lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto que "EL AGENTE ADUANAL" preste los servicios profesionales de importacion o exportacion de mercancias en los diversos regimenes aduaneros a "EL CLIENTE", asi como todos aquellos actos que se relacionen con el comercio exterior por las Aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora, de acuerdo a lo previsto por el articulo 35 de la Ley Aduanera, en el entendido de que la actuacion de "EL AGENTE ADUANAL" en todo momento sera a nombre de "EL CLIENTE".

SEGUNDA. - OTORGAMIENTO DE MANDATO Y CARTA ENCOMIENDA.

En este acto "EL CLIENTE" otorga a favor de "EL AGENTE ADUANAL" y este ultimo acepta, un mandato expreso para que realice el despacho aduanal en los diferentes regimenes aduaneros por cuenta de "EL CLIENTE" sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, segun corresponda y estas entren o salgan de cualquiera de las Aduanas en que "EL AGENTE ADUANAL" se encuentre autorizado para tramitar el despacho aduanero de las mercancias por cuenta de "EL CLIENTE".

En el entendido anterior, con forme lo establece "EL CLIENTE" debera dirigir en cada una de las operaciones que realice a "EL AGENTE ADUANAL" mediante escrito donde se precise de forma explicita y haga referencia a los pormenores de la operacion de comercio exterior que pretende llevar acabo, facultandolo para que "EL AGENTE ADUANAL" ejerza exclusivamente el conjunto de actos y actividades para lograr el desaduanamiento de la mercancia que le fue encomendada en terminos del articulo 35 de la Ley Aduanera.

TERCERO. - OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL.

Son obligaciones del Agente Aduanal sin menoscabo de las demas obligaciones contenidas en el presente contrato, las siguientes:

3.1.- “EL AGENTE ADUANAL”, se obliga a llevar a cabo todos los actos inherentes al despacho aduanero de las mercancías en los distintos regímenes aduaneros a favor y en nombre de **“EL CLIENTE”**, cumpliendo con las instrucciones que éste le proporcionó; operaciones que única y exclusivamente se podrán llevar a cabo por las aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora; para lo cual deberá realizar su trabajo con la mayor rapidez y diligencia, cumpliendo lo que la Ley Aduanera, su Reglamento y demás leyes aplicables a su función como agente aduanal.

3.2. Elaborar y presentar los pedimentos de importación o exportación, debidamente requisitados de conformidad con la documentación proporcionada a **“EL AGENTE ADUANAL”** por **“EL CLIENTE”**, determinando la base gravable y el pago de los impuestos correspondientes, de acuerdo a la clasificación arancelaria y en su caso, deberá aplicar las preferencias arancelarias siempre y cuando **“EL CLIENTE”** llene correctamente el certificado de origen de las mercancías.

3.3. Conforme al artículo 36-A de la Ley Aduanera **“EL AGENTE ADUANAL”** tendrá la obligación de transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, el valor de las mercancías, información contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, documentación comprobatoria del cumplimiento de regulación y restricción no arancelaria en caso de importación, documentación para determinar la procedencia y el origen de las mercancías, el documento digital en que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía, el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías.

3.4. Contratar los servicios de corresponsalía en caso de que **“EL CLIENTE”** solicite tales servicios, para realizar operaciones de comercio exterior por una aduana distinta a las de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora.

En ese sentido, **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá contratar los servicios de un Agente o Agencia Aduanal para que realice el despacho aduanero de las mercancías por aduana distinta a las mencionadas líneas arriba; en el entendido de que si existe un acuerdo de crédito entre **“EL AGENTE ADUANAL”** y **“EL CLIENTE”**, este no se extiende a los gastos que se generen por la contratación de un agente o agencia aduanal para que proporcione los servicios de corresponsalía, por lo que tales gastos se deberán de cubrir por parte de **“EL CLIENTE”** realizando los anticipos correspondientes antes de realizar la operación de comercio exterior.

3.5. Cumplir con las instrucciones que **“EL CLIENTE”**, le realice mediante el documento denominado carta de instrucciones, documento que como mínimo deberá de contar con los siguientes datos:

I.

Régimen aduanero al cual se destinará la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior.

- II. Descripción de las mercancías, detallando la cantidad, valor y demás datos que permitan su identificación, así como las marcas y el número total de bultos que contienen las mercancías.
- III. Datos y Relación de todas las facturas que serán amparadas en el pedimento correspondiente, indicando las fechas de cada una y datos completos de los proveedores.
- IV. Origen de las mercancías.
- V. Documentos con base en los cuales se determine el origen de las mercancías (Certificado de Origen).
- VI. Conceptos de incrementables, indicando los gastos.
- VII. Datos del conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
- VIII. Proporcionar la Manifestación de Valor de las Mercancías, de conformidad con los parámetros que se detallarán en el punto 4.7 de la presente cláusula.
- IX. Proporcionar documento el que conste el pago de las Mercancías tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito.
- X. Si requiere el transporte terrestre para la entrega en su destino final o no es necesario, de igual manera, si requiere servicios de custodia.
- XI. Si tales mercancías ostentan marca registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- XII. Si la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior es de las clasificadas como mercancías de difícil identificación.

3.6. Contar con personal capacitado en materia aduanera, así como los recursos técnicos, humanos y económicos y experiencia necesaria para realizar oportuna y cabalmente todos y cada uno de los actos que se requieran conforme al presente Contrato.

3.7. Responder de los daños y perjuicios a **“EL CLIENTE”** derivados específicamente de la tramitación de la operación de comercio exterior, cuando se acredite fehacientemente ante la instancia legal correspondiente que esos daños y perjuicios fueron causados como consecuencia de la impericia de la función de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

Tal responsabilidad por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”** únicamente podrá ser exigible por actos llevados a cabo dentro de la Aduana de despacho y previo agotar la instancia legal correspondiente que mediante resolución determine que efectivamente los daños y perjuicios causados a **“EL CLIENTE”** se ocasionaron como consecuencia directa de la función incorrecta por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

3.8. Realizar la clasificación arancelaria de las mercancías de “**EL CLIENTE**” que serán sujetas a la operación de comercio exterior por parte de “**EL AGENTE ADUANAL**”, de acuerdo a la tarifa arancelaria vigente en la época en que se llevará a cabo la operación de comercio exterior; haciendo hincapié que tal clasificación se efectuará en base a la información y

documentación proporcionada por **“EL CLIENTE”**, de tal forma, que en caso de que la mercancía no fuera clasificada de manera correcta **“EL CLIENTE”** asumirá la total responsabilidad, del pago de diferencias en las contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen por la incorrecta clasificación arancelaria.

3.9. Verificar la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados a las autoridades aduaneras, siempre y cuando estos datos sean materialmente verificables; haciendo hincapié que tal información es proporcionada por **“EL CLIENTE”** y en caso de que la misma sea falsa o incorrecta **“EL CLIENTE”** asume la total responsabilidad comprometiéndose a sacar a salvo al **“AGENTE ADUANAL”** de cualquier responsabilidad de carácter fiscal, administrativa, penal o civil.

3.10. Aplicar correctamente el régimen aduanero a la operación de comercio exterior encomendada, ello a solicitud de **“EL CLIENTE”**.

3.11. Informar a **“EL CLIENTE”** de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que rijan para las mercancías que importe o exporte, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Aduanera y demás leyes y disposiciones aplicables.

3.12. Ceñir su actuar conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 162 de la Ley Aduanera vigente en la fecha de la operación de comercio exterior, destacando las siguientes obligaciones:

- a) En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente aduanal.
- b) Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin autorización expresa y por escrito de quién lo otorgó.
- c) Declarar bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y documentos que se requieran o, en su caso, en el sistema mecanizado.
- d) Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan, con la información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus anexos, conforme a los artículos 6to., 36, 36-A, 37, 37-A, y 59 de la Ley Aduanera en vigor en relación

con el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables.

“EL AGENTE ADUANAL” conservará como parte integrante de su contabilidad, el expediente electrónico de las operaciones de **“EL CLIENTE”**, manteniendo un respaldo íntegro durante un plazo de cinco años de conformidad con lo establecido en el código fiscal de la federación.

e) Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en esta Ley, a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación.

Esta obligación solo se acota a la presentación de la garantía, por lo que la tramitación de la misma y los costos que deriven de ella correrán a cargo de **“EL CLIENTE”**.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

Para tal efecto **“EL CLIENTE”** se obliga a cumplir en tiempo y forma lo siguiente:

4.1. Deberá de proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”** bajo su estricta responsabilidad, toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento del presente contrato, es decir, para la operación de comercio exterior, así como para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **“EL AGENTE ADUANAL”** derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Documentación que deberá ser proporcionada por **“EL CLIENTE”** a **“EL AGENTE ADUANAL”**, con rasgos de autenticidad, completa y la información vertida en ella sea real. En caso de que no se cumpla con lo anterior y como consecuencia de su presentación ante cualquier autoridad se genere una conducta de naturaleza ilícita **“EL CLIENTE”**, será el único responsable de cualquier consecuencia civil, penal, administrativa o fiscal comprometiéndose en este acto a sacar a salvo los intereses de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

Para el caso, de que **“EL CLIENTE”** se negara a proporcionar la información y/o documentación necesaria para que **“EL AGENTE ADUANAL”** realice las operaciones de comercio exterior, sin responsabilidad alguna para **“EL AGENTE ADUANAL”**, éste se abstendrá de llevar a cabo el trámite u operación de que se trate.

4.2. Expedir a nombre de **“EL AGENTE ADUANAL”** carta de encomienda, signada por el representante legal de **“EL CLIENTE”** mediante la cual exprese su conformidad y deseo que

“EL AGENTE ADUANAL” realice a su nombre el despacho de las mercancías por el periodo de un año contado a partir de la fecha de su expedición.

4.3.- A entregar a “**EL AGENTE ADUANAL**”, previamente a la elaboración de los pedimentos, una carta de instrucciones por cada operación, por lo menos un día antes de que arribe el embarque. En la cual deberá especificar los siguientes datos:

- I. Régimen aduanero al cual se destinará la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior.
- II. Descripción de las mercancías, detallando la cantidad, valor y demás datos que permitan su identificación, así como las marcas y el número total de bultos que contienen las mercancías.
- III. Datos y Relación de todas las facturas que serán amparadas en el pedimento correspondiente, indicando las fechas de cada una y datos completos de los proveedores.
- IV. Origen de las mercancías.
- V. Documentos con base en los cuales se determine el origen de las mercancías (Certificado de Origen).
- VI. Conceptos de incrementables, indicando los gastos.
- VII. Datos del conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
- VIII. Proporcionar la Manifestación de Valor de las Mercancías, de conformidad con los parámetros que se detallarán en el punto 4.7 de la presente cláusula.
- IX. Proporcionar documento el que conste el pago de las Mercancías tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito.
- X. Si requiere el transporte terrestre para la entrega en su destino final o no es necesario, de igual manera, si requiere servicios de custodia.
- XI. Si tales mercancías ostentan marca registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- XII. Si la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior es de las clasificadas como mercancías de difícil identificación.

En caso de que la carta de Instrucciones contenga datos falsos o bien incorrectos y como consecuencia de ello se genere una incidencia que ocasione discrepancia entre lo declarado y lo encontrado físicamente, “**EL CLIENTE**” asume cualquier responsabilidad de naturaleza, penal, fiscal, administrativa y civil, dejando a salvo a “**EL AGENTE ADUANAL**”, de cualquier responsabilidad que se pudiese imputar por cualquier autoridad por presentación de datos

falsos o inexactos.

Cuando, en razón a la distancia entre **“EL CLIENTE”** y **“EL AGENTE ADUANAL”**, la carta de Instrucciones no pueda ser entregada a la agencia en original, el cliente podrá enviarla a

través del servidor institucional de la empresa; obligándose a hacerla llegar físicamente con firma autógrafa y copia simple del documento en donde se acredite la personalidad y facultades del firmante, dentro de las 24 horas siguientes.

4.4.- Dar el aviso electrónico correspondiente al Servicio de Administración Tributaria en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 59 de la Ley Aduanera Vigente y la Regla 1.2.6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, informando que ya contrató los servicios profesionales de **“EL AGENTE ADUANAL”** para que éste efectúe a su nombre el despacho de mercancías, así como informar a **“EL AGENTE ADUANAL”** de haber cumplido con tal obligación para que este último acepte el encargo conferido.

4.5.- Entregar a **“EL AGENTE ADUANAL”** el documento que compruebe el encargo conferido, para que actúe en representación legal de **“EL CLIENTE”** en el despacho aduanero de las mercancías; representación misma que se limitará a los actos establecidos en el artículo 41 de la Ley Aduanera.

4.6.- Realizar los pagos a **“EL AGENTE ADUANAL”** que, por concepto de honorarios, maniobras, pago de impuestos, almacenajes y cualquier otro concepto necesario para la tramitación de la operación de comercio exterior sea necesario erogar.

4.7.- Entregar en tiempo y forma a **“EL AGENTE ADUANAL”** el documento denominado “manifestación de valor electrónica (MVE)” prevista en los artículos 59 fracción III, 59-A y 81 del Reglamento de la Ley Aduanera, así como las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera vigente a partir del día 01 de enero de 2026.

La elaboración, firma, transmisión, veracidad, congruencia y exactitud de los datos asentados en la Manifestación de Valor Electrónica son **RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA** de **“EL CLIENTE”**; por tanto, ambas partes aceptan expresamente que:

- a) **“EL AGENTE ADUANAL”** no genera, emite, valida, determina, califica ni garantiza los valores declarados por el importador.
- b) La responsabilidad de integrar, conservar y proporcionar los documentos soporte del valor en aduana incluyendo los relacionados con vinculaciones, precios, pagos, incrementables, regalías, asistencia técnica, licencias y cualquier otro elemento **corresponde únicamente a “EL CLIENTE”**.
- c) Cualquier discrepancia, omisión, falta de congruencia documental, inexactitud o falsedad en la información proporcionada **será imputable exclusivamente a “EL CLIENTE”**, deslindando a **“EL AGENTE ADUANAL”** de cualquier consecuencia fiscal, aduanera, administrativa, penal, responsabilidad civil, o de cualquier otra naturaleza iniciada por cualquier autoridad.

d) **“EL AGENTE ADUANAL”** se limita a transmitir en el pedimento en los términos y con los datos proporcionados por el importador, por lo cual no asume responsabilidad alguna por los datos que le fueron proporcionados por **“EL CLIENTE”**.

e) **“EL AGENTE ADUANAL”** actúa de conformidad con su deber de cuidado, sin que dicho deber implique asumir responsabilidades que correspondan legalmente al importador o exportador, tal es el caso, de los valores de las mercancías que serán sometidas a despacho aduanero.

f) Cualquier revisión, acto de fiscalización, requerimiento o procedimiento iniciado por la autoridad respecto del valor en aduana, precios, incrementables, vinculaciones, o documentación soporte, deberá atenderse por **“EL CLIENTE”**, quien se compromete a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**, frente a cualquier consecuencia derivada de la información proporcionada.

4.8.- A proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”** la documentación que se requiera de acuerdo a lo señalado en el artículo 36-A, en relación con los numerales 6 y 36, todos de la Ley Aduanera vigente, conforme al régimen aduanero al cual se promoverá el despacho aduanero de las mercancías; la cual deberá ser veraz, exacta, completa y suficiente para que **“EL AGENTE ADUANAL”** se encuentre en condiciones de realizar la correcta determinación del pago de las contribuciones, la determinación del régimen aduanero de las mercancías, la correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial.

Además de lo anterior, **“EL CLIENTE”** expresamente se compromete a proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”**, todos los permisos, certificados, avisos, y cualquier otra documentación que le sea requerida, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de cuotas compensatorias, respecto de la mercancía a despachar.

“EL AGENTE ADUANAL” analizará si la documentación enviada por **“EL CLIENTE”** es correcta, precisa y suficiente, antes de tramitar los pedimentos correspondientes.

En caso de que **“EL CLIENTE”** no envíe la documentación correspondiente, o bien, ésta sea insuficiente o incorrecta, **“EL AGENTE ADUANAL”** no realizará el despacho de la mercancía, sin responsabilidad para la última de las mencionadas.

4.9.- A entregar en documento electrónico o digital (cuando se generen de manera electrónica, o cuando así se requiera) de los programas que emitan las diferentes Secretarías y organismos vinculados con el comercio exterior, aplicable en los despachos encomendados, según sea el caso.

“EL CLIENTE” asume la responsabilidad de mantener vigentes las autorizaciones y programas a los cuáles se hace referencia en este numeral, en caso, de no encontrarse vigentes los documentos antes señalados **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá negar el servicio a **“EL CLIENTE”**, sin ninguna responsabilidad para **“EL AGENTE ADUANAL”**.

“EL CLIENTE” tiene la obligación de notificar a **“EL AGENTE ADUANAL”** dentro de las 24 horas siguientes por escrito o vía electrónica, una vez tenga conocimiento de la pérdida, suspensión o cancelación cuando cuente con Programa de Maquila o programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la Modalidad que este certificado.

4.10.- A proporcionar la documentación inherente a la legal identificación de **“EL CLIENTE”**, documentos que de manera enunciativa más no limitativa deberán consistir en: acta constitutiva de **“EL CLIENTE”**; escrituras públicas donde conste cualquier cambio en la integración societaria de **“EL CLIENTE”**; escrituras públicas donde conste la representación legal de la o las personas que firmen el presente contrato a nombre de **“EL CLIENTE”**, así como cualquier otro documento donde se manifieste la voluntad de **“EL CLIENTE”**; copia de la identificación oficial vigente del representante o apoderado legal de la empresa que actúa en representación de ésta; documentación relativa a la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de **“EL CLIENTE”**; documentación que acredite cualquier cambio a los datos proporcionados para efectos del precitado registro; constancia de situación fiscal actualizada; opinión de cumplimiento actualizada; comprobantes de domicilio de **“EL CLIENTE”** no mayor a tres meses; documentación inherente en caso de cambio de domicilio, como lo es el Acuse de Recibo de la Verificación del nuevo domicilio por parte del Servicio de Administración Tributaria; portada de estado de cuenta bancario, correspondiente a la cuenta de la cual se recibirán las contraprestaciones; evidencia fotográfica o en video que acredite la ubicación de su domicilio fiscal, así como que cuentan con activos, capacidad productiva y capital humano; y en general, cualquier información que así requiera **“EL AGENTE ADUANAL”**, misma que estará facultada por **“EL CLIENTE”**, para realizar la verificación física del domicilio proporcionado.

4.11.- Que en términos de lo previsto en los artículos 32 B Ter, 32 B Cuater 32, B Quinter, del Código Fiscal de la Federación, **“EL CLIENTE”** deberá entregar a **“EL AGENTE ADUANAL”** toda la documentación necesaria para efecto de la identificación del beneficiario controlador la cual deberá ser veraz y exacta bajo la más estricta responsabilidad de **“EL CLIENTE”**, así como el documento denominado “Requerimiento Dueño Beneficiario” manifestando si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, y/o beneficiario final y/o propietario real y, en su caso, exhibirá documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella en la “Constancia de Dueño Beneficiario” de conformidad con la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia lícita, así como del Anexo 3 y Anexo 4 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia lícita, entendiéndose por esto como operaciones vulnerables:

Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente cláusula **“EL CLIENTE”** deberá hacer llegar la documentación siguiente:

- Copia certificada Acta constitutiva, así como las modificaciones de la empresa que requiere los servicios de la Agencia.
- Copia certificada del Poder Notarial del Representante Legal
- Copia de la identificación de los socios de la empresa que encomienda el servicio.
- Copia de la clave única del Registro de Población.
- Copia de la Cedula de Identificación Fiscal.
- Copia del Comprobante de domicilio de donde se encuentre el principal asentamiento de su negocio.
- Opinión de cumplimiento favorable por parte del Servicio de Administración Tributaria.

En caso de que hubiere un cambio de composición accionaria en la empresa que solicitó el servicio, **“EL CLIENTE”** deberá de forma inmediata dar aviso por escrito a **“EL AGENTE ADUANAL”** y hacer llegar la documentación que soporte tales cambios, para efecto de que de ser el caso se generen los avisos al Servicio de Administración Tributaria. En caso de no cumplir con tal circunstancia **“EL CLIENTE”** asume cualquier responsabilidad que pudiese generar el incumplimiento de los avisos en caso de que hubiese cambio de beneficiario controlador.

Que la información proporcionada con el fin de identificar al beneficiario controlador podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

4.12.- A informar a **“EL AGENTE ADUANAL”** la designación de una persona con facultades específicas, para que en nombre de **“EL CLIENTE”**, proporcione y requiera la documentación e información mencionada en cláusulas anteriores. Así mismo se compromete a mantener

las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los datos proporcionados. En caso de cambio de la persona designada **“EL CLIENTE”** deberá dar aviso por escrito o vía electrónica a **“EL AGENTE ADUANAL”**.

4.13.- “EL CLIENTE”, se obliga a cerciorarse de la identidad del proveedor de las mercancías de las que se solicite su despacho, en cuanto a la existencia jurídica de la persona moral o física, capacidad de sus representantes para contratar, domicilio, corroborar que cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para producir los bienes enajenados, que se rijan en estricto apego a la ley, y contar con manifestación de la licitud de sus recursos económicos.

“EL CLIENTE” se obliga a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”** y al Agente Aduanal, frente a cualquier conflicto o controversia de carácter civil, penal, fiscal o administrativa, en relación con sus proveedores e inherente a su relación contractual, así como a la naturaleza y uso de las mercancías adquiridas.

4.14.- “EL CLIENTE” se obliga a contratar el servicio de transporte de las mercancías a despachar, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**, frente a cualquier conflicto, controversia, o siniestro, ocurrido con la mercancía durante su transportación, así como con su proveedor de servicios de transporte.

4.15. Tratándose de operaciones de comercio exterior mediante las cuales se importen al país mercancías que ostenten marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, **“EL CLIENTE”** tiene la obligación de hacer llegar a **“EL AGENTE ADUANAL”** carta de autorización para comercializar, importar, transportar en territorio mexicano, distribuir la marca, la cual deberá estar signada por el titular exclusivo (o licenciatario autorizado) de las marcas registradas asociadas a los Productos.

En el supuesto de que **“EL CLIENTE”** no presente las cartas de autorización del dueño o titular de la marca a importar **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá negar el servicio de la operación de comercio exterior sin ningún tipo de responsabilidad para **“EL AGENTE ADUANAL”**, ya que la misma es considerada por la Ley como riesgosa, aludiendo al principio jurídico del deber de cuidado que se debe de tener en la operación de comercio exterior encomendada.

Para el caso, de que **“EL CLIENTE”** no cumpla con lo anterior y no le comunique a **“EL AGENTE ADUANAL”** que la mercancía sujeta a despacho aduanero ostenta marcas registradas y en caso de verificación de las autoridades fiscalizadoras Agencia Nacional de Aduanas o de investigación Fiscalía General de la República el embarque es detenido y se inician facultades de comprobación, se aplica a la mercancía una suspensión de libre